

数名被告人在达成共同犯意的情况下各自携带工具实施电捕鱼行为，是否构成非法捕捞水产品罪共同犯罪。

【法院裁判要旨】

重庆市江津区人民法院经审理认为：被告人陈某某、张某甲、张某乙违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期采用禁用方法捕捞水产品，情节严重，三被告人的行为已构成非法捕捞水产品罪。三被告人虽各自携带电捕鱼工具分别实施了电捕鱼行为，但其在事前共谋一起实施电捕鱼行为，并共同乘坐交通工具到达捕鱼地点，在实施犯罪过程中也彼此呼应等待一起离开，三被告人存在共同的犯罪故意并共同实施了犯罪行为，形成一个完整的共同体，成立共同犯罪，应当以共同犯罪论处，故三被告人应对三人的全部犯罪行为承担责任。

综合被告人陈某某、张某甲、张某乙的犯罪事实、情节、危害后果及认罪、悔罪态度，以及三被告人在本案审理过程中的生态修复情况，决定对公诉机关的量刑建议予以调整。对本案中的作案工具，依法予以没收。被告人陈某某、张某甲、张某乙非法捕捞水产品的行为破坏了渔业生态环境，侵犯了社会公共利益，依法应当承担民事赔偿责任，重庆市永川区人民检察院以公益诉讼起诉人的身份提起附带民事公益诉讼，要求被告陈某某、张某甲、张某乙在某河段放流鲢鱼（20厘米）600斤、鱼（20厘米）120斤、草鱼（20厘米）210

斤、青鱼(15厘米)87斤并承担鉴定费用人民币2000元,符合法律规定,被告人陈某某、张某甲、张某乙对此亦无异议,对公益诉讼起诉人的诉讼请求予以支持。

重庆市江津区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二十五条,第四十四条,第六十四条,第六十七条第一款、第三款,第三百四十条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条,第一百零一条第二款,《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第四条,第二十条,《中华人民共和国民法典》第一千二百二十九条,以及《中华人民共和国环境保护法》第六十四条规定,判决如下:

- 一、被告人陈某某犯非法捕捞水产品罪,判处拘役三个月;
- 二、被告人张某甲犯非法捕捞水产品罪,判处拘役三个月;
- 三、被告人张某乙犯非法捕捞水产品罪,判处拘役三个月;
- 四、扣押在案的电捕鱼工具,依法予以没收;
- 五、责令被告人陈某某、张某甲、张某乙在某河段放流鲢鱼(20厘米)600斤、鱼(20厘米)120斤、草鱼(20厘米)210斤、青鱼(15厘米)87斤;
- 六、被告人某某、张某甲、张某乙赔偿因本案产生的鉴定费用人民币2000元。

(以上第五项、第六项义务限被告人陈某某、张某甲、张某乙于本判决生效后十日内履行)。

宣判后,各方当事人均未提起上诉、抗诉,判决已经生效。

【法官后语】

按照我国传统刑法理论,成立共同犯罪必须具备三个条件:其一,主体必须是两个以上达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人或者单位;其二,二人以上必须具有共同的犯罪行为,且各行为人所实施的行为必须是犯罪行为;其三,二人以上必须具有共同的犯罪故意。有学者认为,认定共同犯罪的传统方法存在无法评价无刑事责任能力人行为等缺陷。为此提出认定共同犯罪的三个要件:一是以不法为重心;二是以正犯为中心;三是以因果为核心。但就司

法实践中关于共同犯罪的认定来看,出于维护现行法律体系的统一性和稳定性等多种因素,仍然是以传统认定方法为主。就本案而言,传统认定方法能够完整评价各行为人的犯罪行为,因此,本案采用传统构成要件认定共同犯罪。

一、共同犯罪责任认定应遵循的原则

共同犯罪责任认定在坚持刑法基本原则的前提下,其定罪量刑应遵循以下基本原则:一是部分实行全部责任原则。共同犯罪中各共同犯罪人虽然只是实施了共同犯罪中的部分行为,但都应对整个犯罪后果负责。二是区别对待原则。即在坚持部分实行全部原则的前提下,应当尽量细致地划定每一个共同犯罪人在共同犯罪中所起作用的大小,在具体量刑时对各共同犯罪人体现出轻重有别的处罚。三是罪责自负原则。又可称为个人责任原则,只有实施了犯罪行为的人才承担责任。在共同犯罪中,对于明显超出共同犯罪故意的侵害行为,只应由侵害人单独负责,重罪重罚、轻罪轻罚,罪刑相适应。

二、共同犯罪中附带民事赔偿责任的认定

对于共同犯罪刑事附带民事部分,有的直接采取平均分配赔偿份额的方式;有的则不随案一次性划分附带民事部分的赔偿责任,导致进一步增加司法成本,不利于矛盾纠纷的快速解决。一方面,附带民事诉讼的刑事案件与普通民事诉讼不同,案件审理过程中如不一并划分赔偿份额,可能造成受害人或部分行为人需要另行提起追偿之诉,还有可能造成各共同犯罪人之间的循环求偿。另一方面,对于赔偿份额的划分,应根据各共同犯罪人在共同犯罪中的身份、所处的地位、发挥的作用以及过错程度等,在量刑和赔偿责任划分上予以轻重有别的处罚,不能简单平均划分。这样有利于兼顾受害人与行为人之间的公平,节约司法成本,实现实体与程序公正的有机统一。就本案而言,鉴于三名被告人已经预交了赔偿金,生态赔偿目的已经实现,故在判决中仅明确了三人承担连带赔偿责任,没有一并划分各自份额。

三、本案认定共同犯罪的主要考量

按照认定共同犯罪的传统方法,本案认定三被告人是否成立共同犯罪的关键点在于是否构成共同的犯罪行为。三被告人在达成犯意的情况下,各自携带

捕鱼工具在同一条河流各自捕鱼，但在捕鱼的过程中彼此呼应等待一同离开。从形式上看，似乎三被告人没有实施共同的犯罪行为。但从实质上看，三被告人在实施犯罪过程中存在彼此之间的沟通与呼应，为彼此实施犯罪行为提供一种心理支撑。因此，三被告人在达成犯意的情况下各自携带捕鱼工具捕鱼的行为应视为共同的犯罪行为，故三被告人构成非法捕捞水产品罪共同犯罪。

编写人：重庆市江津区人民法院 朱永祺 杨妮

渔业资源损害修复费用责任主体的认定

——张某甲等非法捕捞水产品，钟某某等掩饰、
隐瞒犯罪所得刑事附带民事公益诉讼案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省潍坊市坊子区人民法院(2023)鲁0704刑初63号刑事附带民事判决书

2. 案由：非法捕捞水产品罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪附带民事公益诉讼

3. 当事人

公诉机关暨附带民事公益诉讼起诉人：某区人民检察院

被告人暨附带民事公益诉讼被告：张某甲、张某乙、张某丙、徐某某

【基本案情】

经山东省农业农村厅批复，某水库实施禁渔制度，并明确了禁渔区、禁渔期，禁止除专项(特许)捕捞外的其他任何捕捞活动。2022年5月1日至11月13日，被告人张某甲、张某乙、张某丙、徐某某四人为了获取利益，明知潍

坊某水库处于禁渔期，仍多次驾驶渔船非法捕捞水产品并对外销售。其中，张某甲伙同张某乙非法捕捞水产品28878公斤以上，非法出售获利288787元，张某甲分得144393.5元，张某乙分得144393.5元。张某丙伙同徐某某非法捕捞水产品17518公斤以上，非法出售获利175180元，张某丙分得87590元，徐某某分得87590元。2022年11月14日，张某甲、张某乙、张某丙、徐某某在捕捞过程中，被行政执法人员当场查获。市公安局某分局扣押作案工具渔船1艘、船机1台、渔网200米、渔获物1672.1公斤。

自2022年5月1日以来，被告人钟某某、高某甲、范某某、张某丁、高某乙、刘某某明知徐某某、张某甲等人非法捕捞白鲢鱼、花鲢鱼等水产品仍然予以收购。钟某某从张某甲处非法收购水产品价值154400元，从徐某某处非法收购水产品价值13840元，出售获利30000元；高某甲从张某甲处非法收购水产品价值135811元，出售获利13500元；刘某某从张某甲处非法收购水产品价值37958元，出售获利7000元；高某乙从张某甲处非法收购水产品价值13080元，从徐某某处非法收购水产品价值16310元，共出售获利6000元；范某某从徐某某处非法收购水产品价值16860元，出售获利4000元；张某丁从张某甲处非法收购水产品价值15105元，出售获利3000元。

法院审理期间，钟某某、刘某某、高某乙、范某某、张某丁分别退缴违法所得30000元、7000元、6000元、4000元、3000元。

专家意见认定，鲢鱼市场价格7元/公斤。张某乙等人非法捕捞水产品的行为造成渔业资源的损害；对张某乙等四人非法捕捞水产品行为造成的渔业资源损害，建议采取现金赔偿或者等价的渔业资源恢复措施。专家咨询服务费为7000元。

附带民事公益诉讼起诉人某区人民检察院向法院提出诉讼请求：(1)判令张某甲、徐某某购买价值181032.35元的水产苗种并在某水库水域内增殖放流，如不履行则承担渔业资源损害修复费用181032.35元；(2)判令张某甲、高某乙购买价值294639.35元的水产苗种并在某水库水域内增殖放流，如不履行则承担渔业资源损害修复费用294639.35元；(3)判令张某甲、张某乙、张某

丙、徐某某支付渔业资源损害评估费用人民币7000元；(4)判令张某甲、张 某乙、张某丙、徐某某在市级以上媒体公开赔礼道歉。

【案件焦点】

渔业资源损害修复费用是否应由钟某某等犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的被告人与张某甲等犯非法捕捞罪的被告人共同承担连带责任。

【法院裁判要旨】

山东省潍坊市坊子区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国渔业法》第三十条第二款规定，山东省农业农村厅作出的对某区关于某水库禁渔制度的请示的批复具有法律效力。被告人张某乙、徐某某、张某甲、张某丙均系某水库周边村民，明知某水库禁止捕鱼，并将从某水库捕捞的渔获物卖给钟某某等收购者，其主观上具有非法捕捞水产品的故意，客观上实施了在禁渔区、禁渔期非法捕捞水产品的行为，且属情节严重，其行为均构成非法捕捞水产品罪。

关于张某乙等四被告人涉案捕捞水产品的重量认定。经查，钟某某等人从张某乙等人处收购花鲢鱼的价格在6~10元/公斤之间浮动、收购白鲢鱼的价格在2~3元/公斤之间浮动，根据有利于被告人的原则，将其出售的鱼全部按照10元/公斤计算，故自2022年7月1日至11月13日，张某乙伙同徐某某非法捕捞水产品至少17518公斤；自2022年5月1日至11月13日，张某甲伙同张某丙非法捕捞水产品至少28878.7公斤。

关于渔业资源损失认定问题。张某乙等四人非法捕捞的水产品为鲢鱼，根据专家意见，其价值评估按照“其他渔获物”价值进行。根据《非法捕捞案件涉案物品认(鉴)定和水生生物资源损害评估及修复办法(试行)》第十六条的规定，其他渔获物的价值，根据销售金额进行认定。无销售价格、销售金额难以查证或者根据销售金额认定明显偏低的，根据市场价格进行认定；仍无法认定的，由渔业行政处罚机关认定或者由有关价格认定机构作出认证并出具报告。故某区人民检察院依据查实的销售金额认定张某乙等人在2022年5月1日

至11月13日非法捕捞对渔业资源造成的损害，依据市场价格7元/公斤确定张某乙等人于2022年11月14日非法捕捞对渔业资源造成的损害，具有事实和法律依据。

关于张某乙等四人的侵权责任承担。张某乙等四名捕捞者违反法律法规规定，非法捕捞水产品，依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条规定，应当在各自捕捞范围内承担相应的侵权责任。自2022年5月1日至11月13日，张某乙伙同徐某某非法捕捞水产品价值175180元，张某甲伙同张某丙非法捕捞水产品价值288787元，另张某乙及徐某某、张某甲及张某丙于2022年11月14日非法捕捞水产品被现场查获，因张某乙等人强烈抵抗，致使张某乙及徐某某的渔获物与张某甲及张某丙的渔获物混在一起，无法区分，经称重渔获物共计1672.1公斤，价值11704.7元，现附带公益起诉人要求张某乙及徐某某、张某甲及张某丙对上述损害结果平均承担侵权责任，并无不当，且张某乙、徐某某、张某甲、张某丙均无异议。综上，张某乙、徐某某合伙非法捕捞水产品价值181032.35元，张某甲、张某丙合伙非法捕捞水产品价值294639.35元，故附带民事公益诉讼起诉人要求张某乙、徐某某和张某甲、张某丙分别购买价值181032.35元、294639.35元的水产苗种并在某水库水域内增殖放流，如不履行则分别承担渔业资源损害修复费用181032.35元、294639.35元。以及张某乙、徐某某、张某甲、张某丙支付专家咨询服务费7000元并在市级以上媒体赔礼道歉的诉讼请求理由正当，符合法律规定，予以支持。

综上，被告人张某甲、张某乙、张某丙、徐某某违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期非法捕捞水产品，情节严重，其行为均已构成非法捕捞水产品罪，且张某乙、徐某某和张某甲、张某丙分别系共同犯罪，依法均应予惩处。被告人钟某某、高某甲明知是犯罪所得的水产品而予以收购，情节严重，刘某某、高某乙、范某某、张某丁明知是犯罪所得的水产品而予以收购，六被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。

被告人张某甲、张某乙、张某丙、徐某某在禁渔区、禁渔期非法捕捞水产品的行为，影响了渔业资源的正常生长和繁殖，对渔业资源和生态环境造成损

害，损害了社会公共利益，除应受到刑事处罚外，还应当在非法捕捞范围内承担相应的赔偿责任。

山东省潍坊市坊子区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，第三百一十二条，第三百四十条；《中华人民共和国渔业法》第三十条；《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条，第一千一百六十八条，第一千二百二十九条，第一千二百三十五条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理破坏野生动物资源刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条；《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条；《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条，第二十条；《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第一百零一条，第一百零三条之规定，判决如下：